

Nr. 244 Reichsjustizminister Gürtner an Hitler. 20. November 1938

R 43 II/1553a, Bl. 28 Ausfertigung¹

Beginn:

Beginn:

[Entwurf einer Verordnung über die erweiterte Zuständigkeit der Sondergerichte: Einbeziehung von Kapitalverbrechen]

Mein Führer!

Auf den Befehl vom 19. November, den ich heute Vormittag 10. 15 Uhr erhalten habe², melde ich folgendes:

Unter dem Eindruck der in letzter Zeit sich häufenden Gangsterverbrechen und namentlich des vierfachen Mordes bei Graz³ habe ich gestern eine Verordnung entworfen, die die sofortige Aburteilung derartiger Taten in einem besonders schnellen und rechtsmittellosen Verfahren sicherstellt. Ich habe noch gestern Abend den Verordnungsentwurf mit dem Herrn Kollegen Frick besprochen und seine Zustimmung erhalten. Die Verordnung ist heute früh von uns beiden unterzeichnet worden. Sie wird morgen im Reichsgesetzblatt erscheinen und sofort in Kraft treten⁴. Abschrift der Verordnung ist beigelegt⁵.

Nach der Fertigstellung dieser Verordnung ist mir Ihr Befehl zugegangen. Ich glaube, daß die Verordnung Ihrem Befehl gerecht wird. Beim Sondergericht gibt es keine gerichtliche Voruntersuchung und kein besonderes Eröffnungsverfahren. Die Ladungsfrist beträgt 24 Stunden.

Das Urteil wird mit der Verkündung rechtskräftig und sofort vollstreckbar. Dieses Verfahren entspricht sachlich dem Verfahren der Standgerichte. Nur die Bezeichnung „Standgericht“ habe ich vermieden, weil sich damit Vorstellungen von Krieg oder Ausnahmezustand verbinden⁶.

¹ Am Kopf hs. Vm.: „Mir von Dr. Gürtner übergeben. L[ammers] 20/11“. Zu Hintergrund und Bedeutung der damit motivierten VO s. GRUCHMANN, Justiz, S. 678 Anm. 17, 951 f.

² Nicht bei den Akten. Goebbels zufolge hatte Gürtner am 16. 11. 1938 von Hitler „eine aufs Dach [bekommen], weil die Prozesse so langsam vor sich gehen. Mehr Druck dahinter.“ GOEBBELS, Tagebücher I 6, S. 190, 196, 201.

³ Überfall auf zwei Kraftwagen am 18. 11. 1938, bei dem die beiden Fahrer und zwei Männer einer SA-Streife, die die beiden jugendl. Täter stellte, ermordet wurden. Auf „Straßenraub mittels Autofallen“ stand bereits zwingend die Todesstrafe, s. Dok. Nr. 147.

⁴ VO über die erweiterte Zuständigkeit der Sondergerichte vom 20. 11. 1938 (RGBl. I S. 1632); Abdruck: OSTENDORF, Dokumentation, S. 164. Am 21. 11. ließ der RJuM die Presse ersuchen, die abschreckende Wirkung der VO durch ihren Abdruck „an sichtbarer Stelle“ zu unterstreichen: „Das Publikum müsse den Eindruck gewinnen, daß der Staat rücksichtslos zugreife.“ NS-PRESSEANWEISUNGEN 6/III, Nr. 3318.

⁵ R 43 II/1553a, Bl. 29. Der zentrale Art. I lautete: „Bei Verbrechen, die zur Zuständigkeit des Schwurgerichts oder eines niedrigeren Gerichts gehören, kann die Anklagebehörde Anklage vor dem Sondergericht erheben, wenn sie der Auffassung ist, daß mit Rücksicht auf die Schwere oder die Verwerflichkeit der Tat oder die in der Öffentlichkeit hervorgerufene Erregung die sofortige Aburteilung durch das Sondergericht geboten ist.“

⁶ Lammers bat Hitler noch am 20. 11. 1938 telegrafisch, ihn am Folgetag auf dem Berghof „zu ganz kurzem Vortrag zu empfangen“; R 43 II/1553a, Bl. 30. Er konnte aber erst am 23. 11. zu ihm Vordringen und Gärtners Vorgehen nachträglich billigen lassen; Anhang, FV 531*. Die VO beseitigte die überkommenen Grenzen zwischen ordentl. Gerichten und der ursprüngl. auf polit. Strafsachen beschränkten Sondergerichtsbarkeit endgültig, welche Entwicklung sodann die VO über die Zuständigkeit der Strafgerichte, die Sondergerichte und sonstige strafverfahrensrechtliche Vorschriften (ZuständigkeitsVO) vom 21. 2. 1940 (RGBl. I S. 405; OSTENDORF, Dokumentation, S. 169–175) allgemein festschrieb; GRUCHMANN, Justiz, S. 976–979. Der Chef der Sicherheitspolizei übersandte dem RMRk am 4. 1. 1939 ein Heft „Kapitalverbrechen an Fahrern und Insassen von Kraftwagen“ des Reichskriminalamts. Heydrich warnte hier davor, Schnellverfahren mit sofortiger Hinrichtung dürften nicht die Aufklärung von Verbrecherbiographien und eventuell weiterer Straftaten des Delinquenten erschweren, und forderte, die Untersuchungshaft künftig nicht durch die Justiz, sondern die Polizei vollstrecken zu lassen und ihr auch das Recht zur eidlichen Zeugenvernehmung einzu-

Mit deutschem Gruß
Ihr treu ergebener
Dr. Gürtner

räumen. Dazu bemerkte LGR Rabe: Diese Fragen „berühren das Verhältnis von Gericht und Staatsanwaltschaft zur Polizei so einschneidend, daß sie nicht losgelöst für sich, sondern nur im Zusammenhang mit der Neuordnung des Strafverfahrens geprüft und entschieden werden können, jedenfalls aber nicht ohne vorherige Anhörung des Reichsministers der Justiz“. Zur Sache vgl. Dok. Nr. 27. Das Begleitheft wurde danach am 1. 2. 1939 nur Hitler ausgehändigt, ohne seitens der Rkei weiteres zu veranlassen. R 43 II/1553a, Bl. 36–41.

Zitierhinweis

Nr. 244 Reichsjustizminister Gürtner an Hitler. 20. November 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d244>